

0004887-03.2022.8.26.0278

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... da imputação para o crime de roubo majorado (págs. 545/547). Com efeito, embora a Defesa alegue que o acusado desconhecia detalhes da ação delitiva e não participou do evento que resultou na morte da vítima Adelino, ele confessou ter anuído participar do roubo com utilização de armas de fogo. Ao concordar com a prática do roubo, sabendo que os outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaquai1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0004887-03.2022.8.26.0278 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

0004887-03.2022.8.26.0278

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

ALEXANDRE ALCANTARA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ALEXANDRE ALCANTARA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime de um crime de latrocínio, na forma consumada, contra Adelino da Silva Botelho, e de três crimes de latrocínio, na forma tentada, contra Marcelo Martins Reina, Aliano Alves de Almeida e de Rivaldo Santos Araujo em 9 de março de 2020.

De acordo com a denúncia, (I) no dia 06 de março de 2020, por volta de 09h40min, na Rua Piraju, nº 449, no Bairro Vila Monte Belo, no interior do Hipermercado Shibata, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo conluiado com três indivíduos não identificados, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência, malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco, bem como subtraiu a arma de fogo que estava na posse do ofendido Adelino da Silva Botelho, sendo que da violência empregada resultou na morte deste; (II) no dia 06 de março de 2020, por volta de 09h40min, na Rua Piraju, nº 449, no Bairro Vila Monte Belo, no interior do Hipermercado Shibata, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo conluiado com três indivíduos não identificados, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência, malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco, bem como subtraiu a

arma de fogo que estava na posse do ofendido Adelino da Silva Botelho, sendo que da violência empregada tão somente não resultou na morte de Marcelo Martins Reina por circunstâncias alheias à vontade dos latrocidistas; (III) no dia 06 de março de 2020, por volta de 09h40min, na Rua Piraju, nº 449, no Bairro Vila Monte Belo, no interior do Hipermercado Shibata, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo conluiado com três indivíduos não identificados, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência, malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco, bem como subtraiu a arma de fogo que estava na posse do ofendido Adelino da Silva Botelho, sendo que da violência empregada tão somente não resultou na morte de Aliano Alves de Almeida por circunstâncias alheias à vontade dos latrocidistas; e (IV) no dia 06 de março de 2020, por volta de 09h40min, na Rua Piraju, nº 449, no Bairro Vila Monte Belo, no interior do Hipermercado Shibata, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo conluiado com três indivíduos não identificados, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência, malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco, bem como subtraiu a arma de fogo que estava na posse do ofendido Adelino da Silva Botelho, sendo que da violência empregada tão somente não resultou na morte de Rivaldo Santos Araujo por circunstâncias alheias à vontade dos latrocidistas.

Narra a peça acusatória que o denunciado, conluiado com, ao menos, três indivíduos não identificados, resolveu praticar crime contra o patrimônio – especificamente subtração violenta de valores guardados por veículo conhecido como carro-forte. Desse modo, planejaram-se para tanto. No dia dos fatos, utilizando-se, ao menos, de um carro, cor preta, bem como de armas de grosso calibre e cano longo, dirigiram-se ao local dos fatos, donde localiza-se o Hipermercado Shibata, que em seu interior possui uma agência do Banco Bradesco – os latrocidistas, de algum modo, sabiam exatamente que naquele momento seria realizada o abastecimento de valores nos caixas eletrônicos do banco aludido. O denunciado, a fim de facilitar a consecução criminosa e dificultar eventual reconhecimento, vestiu-se com roupas de gari. Em um primeiro momento, após a chegada do carro-forte no local dos fatos, o denunciado e outro latrocida foram em direção à vítima Rivaldo, segurança do Hipermercado. Percebendo que seria rendido pelos criminosos (pois ouviu disparo de arma de fogo vindo do Banco Bradesco), Rivaldo empreendeu fuga em direção ao estacionamento, instante em que o denunciado e seu comparsa passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra Rivaldo, não ocasionando a sua morte tão somente fuga empreendida pelo ofendido. Já no interior do Banco, quando os funcionários da empresa do carro-forte (ofendidos Marcelo e Aliano) recolhiam os envelopes do caixa eletrônico do Bradesco, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo contra eles por parte dos outros dois latrocidistas, que também estavam na posse de armas de grosso calibre e cano longo. O funcionário Adelino, que estava na parte de fora fazendo a contenção, não teve maiores chances de reação, tendo sido atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelos latrocidistas, vindo a falecer – como se não bastasse, os latrocidistas ainda subtraíram a arma de fogo que estava sob a posse da vítima fatal. Marcelo, por sua vez, foi atingido no joelho direito por disparo de arma de fogo efetuado pelos latrocidistas. Em seguida, mesmo sem conseguir subtrair qualquer valor diante da valentia apresentada pelos funcionários da empresa do carro-forte, os criminosos empreendam fuga.

A denúncia foi recebida (págs. 106/108), o réu foi regularmente citado (pág. 217) e apresentou resposta à acusação (págs. 189/191).

A vítima Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda. habilitou-se como assistente da acusação (págs. 301 e 342).

Em audiências de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral (pág. 363) e, ao final, o réu foi interrogado (pág. 486).

Houve desmembramento do procedimento em relação a ALEXANDRE, já que o corréu requereu uma série de diligências complementares (pág. 517).

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (págs. 523/537). Por sua vez, a Defesa pugnou pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (págs. 545/547).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhida em parte.

A vítima Rivaldo Santos Araujo declarou que trabalhava como fiscal de piso no Supermercado Shibata; que existe um posto de atendimento do Banco Bradesco no local; que presenciou todo o desenvolvimento da imputação; que, no dia dos fatos, o veículo de transporte de valores chegou, como de costume, e, antes de desembarcarem os malotes, dois indivíduos armados de fuzis entraram pelo portão lateral do supermercado com armas, uma no modo intermitente e outra no modo rajada; que eles se depararam com os dois vigilantes do posto de atendimento do Banco Bradesco e iniciaram uma troca de tiros; que o carro-forte, que era o alvo deles, ainda se encontrava com os vigilantes no interior do veículo, e lá eles permaneceram; que a troca de tiros ocorreu com os dois vigilantes do Bradesco; que o depoente se encontrava a cerca de 30 metros do local; que o depoente é militar reformado; que, simultaneamente a essa troca de tiros, um terceiro indivíduo, armado de uma pistola de calibre 9mm, avançou contra o depoente efetuando disparos e o depoente correu do local; que o depoente se abrigou e então esse terceiro indivíduo retornou ao local onde se efetuavam os disparos e se evadiu juntamente com os outros dois indivíduos no veículo que trouxe eles; que um dos indivíduos, o que usava arma curta e avançou contra o depoente, estava a pé; que esse indivíduo já estava indo ao local há cerca de duas semanas, sempre sozinho; que eram três indivíduos armados; que o indivíduo que pilotava o veículo permaneceu no veículo todo o tempo; que nada foi levado pelos roubadores; que não sabe se algum dos roubadores foi ferido. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que reconheceu na Delegacia o indivíduo que correu atrás do depoente; que o indivíduo reconhecido é aquele que estava frequentando a loja há cerca de 2 semanas; que o indivíduo estava com uma roupa de gari, tanto no dia dos fatos como nos dias anteriores. Ao ser questionado pelo Assistente da Acusação, declarou que, na troca de tiros, um vigilante do Bradesco foi atingido e faleceu durante o socorro, o qual foi providenciado o mais rápido possível, e um outro vigilante recebeu um disparo na altura do joelho. Ao ser questionado pela Defesa do então corréu Leandro, declarou que conseguiu visualizar o indivíduo se evadindo; que não percebeu se tinha algum mancando ou ferindo; que tem apenas um indício, pois na trilha da fuga viu pequenas gotas de sangue; que se aproximou da gota de sangue que estava no local, que ainda não estava seca, estava clara, parecendo recente; que não sabe informar se esse vestígio foi deixado pelos roubadores; que os disparos dos roubadores eram descontrolados e rápidos; que o indivíduo vestido de gari atirou contra o depoente; que correu desse indivíduo; que essa pessoa estava com uma pistola; que não acompanhou a perícia realizada no local. Ao ser questionado pela Defesa do acusado, declarou que o terceiro homem, armado com pistola, tinha como objetivo apenas o depoente, que estava armado no local; que esse terceiro indivíduo fugiu junto com os outros dois indivíduos; que o foco do indivíduo com roupa de gari era render o depoente; que o depoente fugiu e buscou abrigo; que ouviu disparos de armas de fogo vindos do Banco Bradesco, que fica na praça de alimentação (pág. 363).

A vítima Marcelo Martins Reina declarou que estava no local no momento dos fatos; que é vigilante de carro forte na empresa BRINKS; que a empresa faz um serviço em dois equipamentos do Bradesco que ficam no local dos fatos; que na data dos fatos sua equipe estava no local para efetuar o serviço em duas máquinas do Bradesco; que houve uma troca de tiros; que algumas pessoas chegaram armadas e atiraram em seu colega que estava na cobertura e posteriormente atiraram no local em que estava o

depoente, em uma clara tentativa de assalto; que o carro forte fica na rua lateral, não adentrando nas dependências do mercado; que a equipe deixa o carro a cerca de 50 ou 60 metros de distância; que é feito um trajeto entrando no estacionamento do mercado para acessar o equipamento do Bradesco, que opera diariamente; que o procedimento de segurança é ficar um vigilante na cobertura no lado externo e dois vigilantes operam as máquinas; que estavam em um espaço de 6 ou 7 metros; que quando as pessoas armadas chegaram elas dispararam no colega; que elas chegaram atirando; que os primeiros tiros foram na direção de seu colega e, após, houve tiros na direção do depoente; que quando ouviram a rajada de tiros quebrando as portas de vidro entendeu que era uma tentativa de assalto; que abaixou e reagiu contra as pessoas armadas a cerca de 10 metros; que durante a troca de tiros foi atingido na perna por um projétil; que reagiu aos tiros; que não sabe se alguém foi atingido, mas ouviu na mídia que um deles foi ferido; que não subtraíram nada; que a fuga ocorreu após a reação do depoente; que eram três indivíduos; que correram para o lado direito de onde eles estavam, para um carro preto em que estava parado no estacionamento; que seu colega vigilante que estava do lado de fora foi atingido e faleceu; que não sabe dizer quantos tiros seu colega recebeu. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que o seu colega atingido chama-se Adelino; que o outro colega que reagiu aos disparos junto com ele chama-se Aliano; que meses após o ocorrido foi ao distrito policial para realizar reconhecimento pessoal, mas não tem condições de reconhecer ninguém; que ficou 7 meses afastado do serviço em decorrência do disparo que lhe atingiu; que houve complicações, ficou hospitalizado e fez sessões de fisioterapia. Ao ser questionado pelo Assistente da Acusação, declarou que a arma do vigilante atingido do foi subtraída pelos roubadores; que quem ocupava o carro forte eram Maurício Correia (motorista), Aliano Alves de Almeida (chefe da equipe), o depoente (primeiro guarda), e Adelino; que todos os quatro vigilantes da guarnição eram funcionários da Brinks; que o carro forte não entrava pelo estacionamento do supermercado; que o carro, por um serviço de um terceiro, não pode acessar o estacionamento e por isso fica em uma rua lateral do mercado; que quando começou o tiroteio, eles estavam no Bradesco mas o carro forte não; que após o assalto chamaram pelo rádio o carro forte para entrar e parou perto de onde eles estavam, a cerca de 20 metros; que o Bradesco não tem vigilantes no local, tem apenas dois gerentes para atendimento administrativo; que para alguém que estivesse vendo a situação poderia imaginar que eles eram vigilantes do Bradesco. Ao ser questionado pela Defesa do então corréu Leandro, declarou que não sabe dizer se algum dos roubadores foi ferido. Ao ser questionada pela Defesa do réu, declarou que estava fazendo o recolhimento e abastecimento do Bradesco; que um dos roubadores portava uma arma pequena e os outros dois uma arma maior, mas não sabe especificar; que poderia ser metralhadora ou fuzil, pois dava rajadas (pág. 363).

A vítima Aliano Alves de Almeida declarou que chegaram, pararam o caminhão na rua lateral, pois o supermercado não autoriza a entrada do carro, e então desceram o vigilante Marcelo Reina e na sequência o vigilante Adelino para fazer a varredura; que os vigilantes, fizeram a varredura, voltaram ao caminhão e liberaram para o depoente descer; que o depoente desceu do caminhão, foi em direção ao equipamento do Bradesco, fizeram o percurso e chegaram lá; que entrou no posto de atendimento bancário junto com o vigilante Marcelo Reina, enquanto o vigilante Adelino ficou na parte externa do banco; que começaram a fazer o procedimento; que havia alguns clientes no local e eles ficaram por trás do gerente; que deixaram a porta de madeira meio aberta para poder visualizar quem entrava; que começaram a fazer o procedimento de recolhimento dos envelopes; que recolheram os envelopes, guardaram e, quando pausaram a segunda máquina, escutaram barulhos de tiro; que abriu a porta de madeira e visualizou três indivíduos: um na sua frente, de boné, e outros dois na lateral direita com armamento pesado, aparentemente fuzis; que avisou seu colega para abaixar, este abaixou e então o um indivíduo de fuzil deu uma rajada de tiros na altura da cabeça; que os vidros estouraram e o depoente e seu colega revidaram; que Marcelo foi alvejado e o depoente chamou o motorista; que o motorista saiu da rua e entrou no mercado, estacionando na lateral; que durante o percurso o depoente

saiu da frente do mercado; que o depoente pessoas do mercado lhe avisaram que os roubadores já tinham ido embora; que o depoente então visualizou Adelino caído no chão; que correu em direção a ele, mas Adelino não conseguia falar; que chamou a empresa por rádio, mas ela não respondia; que conseguiu avisar o roubo por rádio para chamar a polícia; que a polícia chegou no local após alguns minutos; que muita gente estava entrando no posto de atendimento do Bradesco; que levou o dinheiro ao caminhão; que a viatura da polícia chegou e policiais foram fazer a varredura; que pediu ao tenente para socorrer seu colega alvejado; que na mesma viatura levaram Marcelo e Adelino; que ficou no local aguardando a chegada dos representantes da empresa; que não tem condições de realizar reconhecimento pessoal; que não reconheceu ninguém na delegacia; que não sabe dizer se algum roubador foi atingido. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que a arma de Adelino foi subtraída (pág. 363).

A testemunha comum Mauricio Correia da Silva declarou ser o motorista do caminhão; que depois que a guarnição desembarcou não viu mais nada; que depois da troca de tiros foi informado do ocorrido por um colega pelo rádio; que entrou no mercado e seu colega já estava no chão, baleado; que foi ao local prestar auxílio. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que foi chamado por Aliano. Ao ser questionado pela Defesa do então corréu Leandro, declarou que chegou no local depois dos fatos; que permaneceu no local durante alguns minutos enquanto a perícia estava sendo realizada; que não presenciou a perícia colher vestígios de sangue (pág. 363).

A testemunha comum Norberto Sebastião de Castro declarou que presenciou o crime ocorrido, pois estava no local; que ouviu vários tiros, que viu uma pessoa vestida de gari que atirou sobre seu ombro e sobre um policial aposentado que trabalha no local; que ouviu um tiro e depois uma rajada de fuzil; que viu um senhor caído que foi atingido e veio a falecer; que quase foi atingido por um dos projéteis; que atiraram sobre seu ombro; que o indivíduo que atirou estava muito próximo a cerca de 50 centímetros de distância; que não sabe se algum roubador foi ferido. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que um dos criminosos estava vestido de gari, o que estava em frente ao depoente; que reconheceu na Delegacia essa pessoa de gari, porque o boné dele caiu e pôde ver o rosto dele; que esse reconhecimento foi realizado pessoalmente, e havia três pessoas. Ao ser questionado pela Defesa do então corréu Leandro, declarou que não sabe informar se um dos roubadores foi ferido (pág. 363).

A testemunha comum José Carlos Fabrice declarou que na data dos fatos eram um dos funcionários do posto de atendimento do Banco Bradesco que se situa no supermercado Shibata; que estava presente na data dos fatos; que não viu muitas coisas pois estava atendendo um cliente; que ouviu um estalo, um tiro, e a gerente do posto de atendimento lhe agarrou e o jogou no chão; que ficaram embaixo da mesa; que viu um vigilante caído; que depois teve uma troca de tiros; que um dos vigilante atirou de dentro do posto de atendimento para fora; que os roubadores fuzilaram todo o posto de atendimento; que não sabe dizer se um dos roubadores foi atingido pelos disparos dos vigilantes; que não tem condições de reconhecer os roubadores (pág. 363).

A testemunha comum Eunice Pereira Mares declarou que é uma das funcionárias do posto de atendimento do Banco Bradesco; que presenciou o crime; que não viu muita coisa; que viu um dos assaltantes passando na frente da porta de vidro da agência; que ele estava encapuzado; que ele estava com uma arma grande, um fuzil, e roupas escuras; que foi o única assaltante que conseguiu ver; que se jogou no chão; que não viu se algum dos roubadores foi ferido por projétil de arma de fogo. Ao ser questionada pelo Ministério Público, declarou não ter condições de reconhecer nenhum dos roubadores, pois o que viu estava encapuzado e logo em seguida ela se jogou no chão e não viu mais nada. Ao ser questionada pela Defesa do então corréu Leandro, declarou que após os fatos permaneceu um período no local, cerca de 2 horas, e então chegou a Polícia Civil, que os levou até a Delegacia para prestar

depoimentos; que não acompanhou a perícia (pág. 363).

A testemunha de defesa Vlademir Pedrozo, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que é inspetor de segurança; que não presenciou os fatos; que foi atender a ocorrência após ser acionado pela filiar; que é da parte do gerenciamento de risco da filial; que chegou no local após os fatos; que não acompanhou a perícia, pois já tinha sido realizada quando chegou; que não sabe se algum dos roubadores foi ferido (pág. 363).

A testemunha de defesa Eduardo Gonçalves de Oliveira Teixeira, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que conhece o corréu Leandro; que conhece a imputação; que sabe que ele trabalha na igreja com o declarante; que no dia dos fatos soube que Leandro sofreu um acidente porque foi buscar ferramentas e uma picareta caiu em seu pé; que Leandro foi socorrido a um hospital; que ficou sabendo do ocorrido pela internet; que ficou surpreso com a notícia; que no dia do fato Leandro estava com outras pessoas que também são Igreja, mas não o declarante; que Leandro talvez estivesse com Eric Felipe. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que a Igreja que Leandro frequenta fica em Ferraz de Vasconcelos, no bairro Bandeirantes; que a Igreja se chama Congregação Cristã do Brasil; que essa Igreja tem três cooperadores, que realizam os cultos; que na Igreja há cultos quinta-feira, sábado e domingo, mas está fechada porque está em obra, pois estão a ampliando; que ainda está em obra; que Leandro trabalhava na obra da Igreja; que uma picareta teria caído no pé de Leandro; que ficou sabendo disso através do aplicativo Whatsapp; que foi o próprio Leandro que lhe disse isso; que não sabe quem estava com Leandro, talvez Eric Felipe; que Leandro sempre trabalhava na obra, ele era bem esforçado e sempre que podia estava lá; que essa obra era na Igreja em Ferraz; que o acidente de Leandro ocorreu na casa dele, que fica em Itaquaquetuba; que não presenciou o acidente (pág. 363).

A testemunha de defesa João Carlos Miguel Hueb, Delegado da Polícia Civil, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que foi ao local no dia do crime; que não acompanhou a perícia realizada; que o condutor, Francisco Carlos, acompanhou a realização da perícia realizada no local, realizada por Amanda; que sabe que foi coletada uma gota de sangue que se encontrava na rota de fuga dos roubadores; que aparentemente a gota de sangue era recente; que havia pouco sangue no trajeto percorrido pelos roubadores; que o crime se concentrou na frente da agência do Bradesco; que chegou no local logo após a ocorrência do crime; que além da gota de sangue coletada, acredita que havia mais sangue no local; que o local foi preservado pela Polícia Militar; que não acompanhou o trabalho da perita; que a perícia foi acompanhada por Francisco Carlos (pág. 363).

A testemunha de defesa Eric Felipe Balieiro da Silva, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que estava com Leandro no dia dos fatos, 6 de março de 2020; que conheceu Leandro nas obras da Igreja; que o trabalho na Igreja é voluntário; que trabalha até hoje na obra; que a Igreja fica em Ferraz de Vasconcelos; que, no dia dos fatos, por volta das 8h30, foram buscar ferramentas na casa do padrasto de Leandro; que uma das ferramentas caiu no dedo de Leandro; que foram ao hospital, mas estava muito cheio; que então foram a uma clínica particular em frente a uma Delegacia; que fizeram curativo em Leandro; que em seguida foram a Itaquaquetuba, pois Leandro mora na cidade, atrás do supermercado Shibata; que o dedo de Leandro voltou a sangrar; que foram à Farmácia situada no supermercado Shibata, fizeram um novo curativo e voltaram para a obra; que acompanhou Leandro quando ele foi ao atendimento médico; que o pé de Leandro estava sangrando; que foi até o supermercado Shibata nesse dia; que Leandro adquiriu suprimentos na Farmácia do supermercado; que quando foram buscar as ferramentas, no local estavam o filho de Leandro e mais duas pessoas; que o pé de Leandro ficou muito machucado; que, quando chegaram no supermercado, havia uma atadura no ferimento de Leandro, mas vazava sangue; que estiveram no Supermercado por volta das 14 horas; que a ferramenta caiu no pé de Leandro no período da manhã, por volta das 8h30, 9h; que foi com Leandro

até o hospital, que estava cheio, e em seguida foram a uma clínica que fica em frente a uma Delegacia e depois foram à casa de Leandro em Itaquaquecetuba; que trabalhava com Leandro na obra; que frequentar a Igreja; que Leandro frequentava a Igreja há bastante tempo; que Leandro morava na rua detrás do supermercado Shibata e frequentava o local. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que a Igreja se chama Cogragação Cristã do Brasil; que na Igreja há dois cooperadores; que, além do depoente e Leandro, havia mais duas pessoas que foram até a casa do parente de Leandro buscar ferramentas, que eram Sérgio e outro que não recorda o nome; que chegaram no supermercado por volta das 14 horas; que o local estava normal, não havia carros de polícia; que não sabe o nome da clínica a que foram; que Leandro foi atendido por um médico, mas não tem certeza; que era uma clínica particular; que pagaram em dinheiro; que o valor do curativo foi cerca de R\$ 200,00; que a casa de Leandro situa-se na rua de trás do supermercado; que foram apenas em uma clínica. Ao ser questionado pelo Assistente da Acusação, declarou que foram à Farmácia para comprar remédios; que o curativo de Leandro foi feito na clínica (pág. 363).

A testemunha de defesa Francisco Carlos dos Santos, policial civil, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que foi condutor da ocorrência; que, assim que chegou, tomou como providência o isolamento do local, pois havia circulação de muitas pessoas; que tomaram o devido cuidado para isolar a parte do banco, a parte em que houve a troca de tiros e a parte em que havia sangue; que acompanhou à distância o trabalho da Polícia Científica; que no dia dos fatos não teve informação a respeito de alguns dos autores terem sido alvejados; que sabia que houve disparos de arma de fogo, mas não sabia se houve reação dos vigilantes; que não se recorda se a perita encontrou uma gota de sangue próxima à entrada; que havia manchas de sangue, mas não sabia de que eram; que o trabalho da Polícia Científica foi acompanhado pelo depoente, mas não de perto; que o local foi preservado pela Polícia Militar; que a perícia chegou rapidamente ao local, não houve demora (pág. 363).

A testemunha de defesa Gabriel Pereira dos Santos, arrolada pelo corréu Leandro, declarou que conhece o réu Leandro; que ficou sabendo dos fatos; que no dia dos fatos não esteve com Leandro; que trabalhou com Leandro durante um bom tempo; que Leandro frequentava a Igreja; que o depoente não frequenta a Igreja (pág. 363).

Em interrogatório, o corréu Leandro Alves da Silva afirmou que, na data dos fatos, estava em sua casa; que tem 46 anos de idade; que já esteve preso entre 1994 e 1996 por roubo de caminhão; que foi condenado; que ficou preso até 2009; que trabalha desde 2016 em condução de van escolar e fez cursos para exercer essa função; que não participou dos crimes que lhe são imputados; que mora na Rua José Antonio do Prado, nº 905, em Itaquaquecetuba, há mais de 12 anos; que sua casa situa-se a três quarteirões do supermercado onde ocorreu o crime; que frequenta o supermercado porque costuma retirar dinheiro no banco e lá é situada a farmácia mais próxima de sua casa; que cotidianamente frequenta o supermercado; que no dia dos fatos estava trabalhando na Igreja em Ferraz de Vasconcelos; que no dia tinha o compromisso de levar algumas ferramentas para a obra da Igreja; que pela manhã foi retirar as ferramentas de uma armário e uma picareta caiu em seu pé, fazendo um corte profundo; que pegou as ferramentas e foi até o mercado; que no momento a farmácia estava fechada, apenas o Banco estava funcionando; que tinha colocado um papel no seu pé para estancar o sangue; que foi à a Igreja onde estava trabalhando, que fica a cerca de 10 minutos de carro do supermercado; que o papel que pôs em seu pé saiu e pode ter deixado um rastro de sangue; que foi à obra da Igreja; que mostrou seu pé machucado aos colegas e então foram ao hospital; que no hospital não conseguiu atendimento e, então, foi a uma clínica particular fazer os primeiros socorros; que depois da clínica foi à obra; que ficou na parte da tarde na obra; que fez os exames solicitados pela polícia; que quis se interrogado na fase policial, mas não o ouviram. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que não foi atendido no hospital porque estavam dando mais atenção às pessoas com falta de respiração. Ao ser questionado pelo Assistente da Acusação, declarou que o acidente

ocorreu em sua casa; que após se machucar foi à farmácia porque era mais próxima para realizar os primeiros socorros. Ao ser questionado pela sua defensora, afirmou que não esteve na parte do galpão do supermercado (pág. 486).

Enfim, ao ser interrogado, o réu ALEXANDRE ALCANTARA DA SILVA afirmou que tem 36 anos; que já esteve preso por assalto; que cumpriu pena por esse delito; que estava em liberdade há mais de 6 anos; que nesse período em liberdade trabalhava como cabeleireiro em Guaianazes, em um estabelecimento alugado; que confessa ter participado do roubo; que estava vestido de gari; que não matou ninguém; que sua função era tomar a arma do policial; que não sabia que seria um assalto desse porte; que tinha uma dívida por um carro e, por não ter dinheiro para pagá-la, o credor lhe pôs nessa função de tomar a arma do policial para que a dívida fosse paga; que concordou por medo das consequências da dívida. Ao ser questionado pelo Ministério Público, declarou que não sabe o nome do credor de sua dívida, mas que ele era conhecido como "Tchelo"; que o credor não participou do roubo; que não sabia detalhes do assalto; que foi armado; que pensou que o roubo seria contra o supermercado; que estava com roupa de gari. Ao ser questionado pelo Assistente da Acusação, declarou que não conhecia os outros autores do crime; que sua função era apenas tomar a arma; que chegou sozinho e não sabia como sairia de lá; que após os tiros se deparou com o carro preto e o chamaram para entrar; que entrou no carro e, um quarteirão depois, desceu do carro; que dentro do carro todos estavam encapuzados e ele não tinha como reconhecer ninguém. Ao ser questionado pela defensora do corréu Leandro, afirmou que não conhecia Leandro; que não encontrou Leandro no dia dos fatos. Ao ser questionado pelo seu defensor, declarou que não sabia especificamente o que seria roubado; que chegou sozinho no local; que ao chegar ficou próximo do estacionamento; que localizou o policial e aguardou o momento oportuno para tentar tomar a arma dele; que, quando ia se dirigir ao policial, a uns 30 metros, houve alguns disparos e então o policial correu; que o depoente tirou a arma da cintura e atirou para o alto; que após atirar para o alto correu para trás; que não perseguiu o policial, pois correu em outro sentido; que se assustou com o barulhos dos tiros; que depois de ter entrado no carro, permaneceu nele por menos de um minuto; que desceu do carro, pegou uma van e saiu do local; que saiu em fuga passou pela frente do local onde ocorreu a troca de tiros. Ao ser questionado por esta magistrada, declarou que não viu ninguém caído; que viu o que tinha acontecido pela televisão; que dentro do carro havia outras três pessoas; que dentro do carro não falavam nada; que ninguém se queixou por estar ferido; que não tinha intenção de tirar a vida de ninguém e que não fez isso (pág. 486).

Passo a valorar a prova.

As provas coletadas durante a fase de instrução evidenciam que o acusado, agindo conluído com outros três indivíduos, tentou subtrair, em proveito comum, mediante violência exercida com armas de fogo, malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco, sendo que da violência empregada resultou a morte de Adelino da Silva Botelho e a lesão corporal grave da vítima Marcelo Martins Reina, bem como disparos em direção às vítimas Aliano Alves de Almeida e de Rivaldo Santos Araujo.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 13, que registra a apreensão de estojos e munições referentes à arma de fogo utilizada pelo acusado; pelo laudo pericial juntado às páginas 44/48, que examinou os estojos de munição de projéteis apreendidos; pelos laudos de exame de corpo de delito juntado às páginas 83/86 e 87/90, os quais atestam que a morte da vítima Adelino da Silva Botelho ocorreu por choque hemorrágico em decorrência dos ferimentos recebidos, produzidos por projétil de arma de fogo; pelos laudos de exame de corpo de delito juntado às páginas 91/92 e 97/98, os quais atestam que a vítima Marcelo Martins Reina sofreu ofensa à integridade física em decorrência de agente perfuro contundente; pelo laudo do exame de levantamento do local dos fatos juntado às páginas 346/359, que registrou os vestígios decorrentes do crime

imputado; e pelo laudo juntado às páginas 415/481, que registra fotografias extraídas pela câmera de segurança do local dos fatos.

Quanto à autoria delitiva das imputações, verifica-se que, em sede policial, o acusado foi pessoalmente reconhecido pela testemunha Norberto Sebastião de Castro (págs. 59) e pela vítima Rivaldo Santos Araujo (pág. 61). Embora a testemunha comum Norberto Sebastião de Castro, logo após prestar depoimento em juízo, não tenha conseguido ratificar o reconhecimento do acusado como um dos autores do crime (pág. 363), a vítima Rivaldo Santos Araujo, logo após prestar depoimento em juízo, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que estava vestida de gari, afirmando que, no dia do fato, ele saiu de trás de um carro de pipocas e efetuou um disparo, e a partir daí o depoente correu (pág. 363). Enfim, o próprio acusado confessou a autoria delitiva, declarando ter aceitado um convite para participar do assalto (pág. 486).

No que diz respeito à subtração da arma de fogo que estava na posse da vítima Adelino da Silva Botelho, a imputação é improcedente em relação ao acusado, uma vez que, conforme relatado pela vítima Rivaldo Santos Araujo, o acusado estava indo em sua direção a 30 metros do local em que houve troca de tiros, onde houve a subtração da aludida arma, não havendo indícios de que era parte da ação delitiva previamente planejada a subtração do armamento dos vigilantes. Dessa forma, não se pode atribuir ao acusado fato doloso diverso surgido durante a ação delitiva, devido à ausência de tipo subjetivo, pois a subtração de armamento não integrava o dolo do acusado - trata-se de fato independente que não integrava o plano do autor. É cediço que apenas é coautor aquele que realiza um aporte que seja necessário para levar adiante o fato na forma concretamente planejada, e no presente caso o acusado não realizou nenhum aporte para a subtração da arma de fogo, já que ela sequer fazia parte do plano.

De qualquer forma, em relação aos fatos provados (tentativa de subtração dos malotes de dinheiro pertencentes ao Banco Bradesco), é hipótese de atribuição de definição jurídica diversa à imputação, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal.

Não obstante o Ministério Público tenha imputado 4 (quatro) crimes em concurso formal impróprio - um latrocínio na forma consumada e três latrocínios na forma tentada -, tenho que os fatos imputados constituem crime único de latrocínio, embora demonstrado o atentado à vida de mais de uma vítima.

O latrocínio é um delito contra o patrimônio e, no presente caso, tentou-se lesionar apenas um: o do Banco Bradesco. Foi praticada, portanto, uma única infração, ainda que tenha resultado em um homicídio consumado e outros tentados.

É cediço que no latrocínio há crime único mesmo quando existe uma pluralidade de vítimas, circunstância que ser considerada na dosimetria da pena, implicando acréscimo na pena-base. Com efeito, o número de vítimas fatais ou lesionadas deve repercutir na fixação da pena-base, não para multiplicar a imputação.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP.

1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. 2. Desde que a conduta do agente esteja conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio, considerado de forma objetiva, como requer o fim

de proteção de bens jurídicos do Direito Penal, haverá concurso de crimes. Essa conclusão, todavia, somente pode ser alcançada mediante a análise das circunstâncias que envolvem a prática do ato delitivo. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a vontade do agente de atingir mais de um patrimônio. A própria denúncia, aliás, considera os bens subtraídos como pertencendo a um único patrimônio (= do supermercado). 4. Ordem parcialmente concedida para afastar o concurso de crimes, com a extensão dos efeitos ao correu (CPP, art. 580), e determinar ao juízo competente que considere a circunstância da pluralidade de vítimas na fixação da pena-base (CP, art. 59), respeitado o limite do ne reformatio in pejus.

(STF, HC 96.736, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013)

(...) LATROCÍNIO - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. (...)

(STF, RHC 133.575, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017).

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - APENAS UM PATRIMÔNIO ATINGIDO - LESÕES CORPORAIS CAUSADAS EM SEIS PESSOAS DISTINTAS - OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO - INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL - ÚNICO BEM JURÍDICO AFETADO - PATRIMÔNIO - MULTIPLICIDADE DE LESÕES QUE DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO DURANTE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, POR TER A VER COM AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (...)

1. O roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) ou lesões corporais permanece único quando, apesar de resultarem lesões corporais em várias pessoas, apenas um patrimônio seja ofendido.

2. Nessa hipótese, a pluralidade de lesões ou mortes deve ser levada em conta durante a fixação da pena-base, por consistir num maior gravame às consequências do delito, mas não para configurar eventual concurso formal. (...)

(STJ, HC n. 86.005/SP, Rel. Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do Tj/mg), Quinta Turma, julgado em 28/11/2007)

Apelação criminal. Latrocínio. Pluralidade de vítimas. Concurso formal. Crime único. No latrocínio, a pluralidade de vítimas corporalmente ofendidas não autoriza dizer a pluralidade de infrações, senão a existência de crime, todavia, único.

(TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500357-80.2021.8.26.0191, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/06/2022)

Outrossim, não procede o pedido de defensivo de desclassificação da imputação para o crime de roubo majorado (págs. 545/547). Com efeito, embora a Defesa alegue que o acusado desconhecia detalhes da ação delitiva e não participou do evento que resultou na morte da vítima Adelino, ele confessou ter anuído participar do roubo com utilização de armas de fogo. Ao concordar com a prática do roubo, sabendo que os outros roubadores usariam armas de fogo, o acusado assumiu o risco de eventualmente alguma vítima ser morta por eventuais disparos.

A divisão funcional do trabalho na coautoria implica contribuições diferenciadas para a obra comum, do ponto de vista subjetivo (planejamento) e objetivo (execução) do tipo de injusto. Assim sendo, torna-se irrelevante a autoria dos disparos que levaram a vítima Adelino a óbito. O posto de atendimento bancário contava com vigilância armada, e os roubadores lá compareceram munidos de armas de fogo para praticar o crime. Consequentemente, é indiscutível que todos os participantes da ação delitiva previam a possibilidade de confronto e, dessa forma, assumiram o risco de morte ou lesão dos vigilantes. Logo, nos termos do art. 29 do Código Penal, todos respondem pelos resultados.

Nesse cenário, não é cabível a pretendida cisão de responsabilidades arguida pela Defesa, já que integra um grupo que se dispõe e planeja a execução de um roubo com armas de fogo sabe e tem consciência que a utilização das armas pode acarretar ofensas à vida e à integridade física das vítimas.

Diante do exposto, estando devidamente comprovado que o acusado tentou subtrair o patrimônio do Banco Bradesco e que no decorrer da execução delitiva houve morte de uma das vítimas, impõe-se sua condenação pela prática do crime de latrocínio, na forma consumada, nos termos da Súmula nº 610 do Supremo Tribunal Federal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que há diversas circunstâncias judiciais que são desfavoráveis ao acusado: a culpabilidade do acusado é elevada, pois tinha plena consciência do injusto praticado e dirigibilidade normativa; maus antecedentes, pois o acusado já foi condenado por roubo, com pena extinta em 2014 (págs. 119 e 126); as consequências do crime, que implicou a morte de uma vítima e a lesão grave de outra. Por conseguinte, majoro a pena-base em 1/3 (um terço), resultando em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime que lhe foi imputado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena, razão penal qual torno definitivas as penas de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por ser superior a 8 (oito) anos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias que autorizem fixação em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR ALEXANDRE ALCANTARA DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, já que permanecem o *fumus commissi delicti* e o *periculum libertatis*, bem como a impossibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares pessoais.

Expeça-se guia de recolhimento (provisória, caso haja interposição de recurso, ou definitiva, caso haja formação de coisa julgada).

P. R. I. C.

Itaquaquecetuba, 15 de setembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA